COMPÊNDIO DE LEGISLAÇÃO, JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E PRECEDENTES DO CARF

Base de Conhecimento Tributária: PIS/Pasep e COFINS no Agronegócio — Importação, Industrialização e Venda de Insumos Agrícolas

Estudo sistematizado das normas de regência (Leis nº 10.637/2002, nº 10.833/2003, nº 10.865/2004, nº 10.925/2004 e Decreto nº 5.630/2005), consolidação infralegal (IN RFB nº 2.121/2022 e Soluções de Consulta COSIT), reoneração residual de 2026 (LC nº 224/2025), Súmulas e Acórdãos da CSRF/CARF, Teses Vinculantes do STF/STJ e transição para o IBS e a CBS (LC nº 214/2025).

Eixo Temático da Base de Conhecimento	Marcos Normativos e Regulatórios	Precedentes Paradigmáticos (CARF, STJ e STF)
1. Matriz Legal e Insumos Agrícolas	Art. 1º da Lei nº 10.925/2004; Decreto nº 5.630/2005; IN RFB nº 2.121/2022.	SC COSIT nº 54/2019; SC DISIT nº 7002/2021; SC COSIT nº 372/2017; SC nº 4009/2026.
2. Reoneração Linear em 2026	Art. 4º da LC nº 224/2025; Decreto nº 12.808/2025; IN RFB nº 2.305/2025; NT SPED nº 012/2026.	ADI nº 7.920/STF; Sentença da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR (crédito sobre alíquota residual).
3. Importação e Despesas Aduaneiras	Lei nº 10.865/2004 (arts. 7º, 8º e 15); Lei nº 13.137/2015; GATT Art. VII.	Súmula CARF nº 243; Acórdão CARF nº 3301-014.817; Processo nº 10875.910251/2011-20; Temas STF 707 e 1.047.
4. Conceito de Insumo e Fase Agrícola	Art. 3º, II, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003; PN COSIT/RFB nº 5/2018.	Tema 779/STJ (REsp 1.221.170/PR); Súmula CARF nº 189; Acórdão CSRF nº 9303-014.147.
5. Comercialização, Fretes e Logística	Art. 17 da Lei nº 11.033/2004; Art. 3º, IX, da Lei nº 10.833/2003; SC COSIT nº 90/2025.	Tema 1.093/STJ; REsp 2.134.586/RS e REsp 2.165.276/RS; Súmulas CARF nº 188, 217, 234 e 235.
6. Agroindústria, Cooperativas e Reforma	Arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925/2004; MP nº 2.158-35/2001; Art. 138 e Anexo IX da LC nº 214/2025.	Súmula CARF nº 157; Acórdão CARF nº 3101-004.575; SC COSIT nº 533/2017; REsp 1.767.945/STJ.

Abrangência Setorial: Importadores, Indústrias de Fertilizantes e Defensivos, Sementeiras, Distribuidoras/Revendas, Tradings, Cooperativas, Agroindústrias e Produtores Rurais PJ

Atualização Normativa e Jurisprudencial: Outubro de 2026

1. Arquitetura Constitucional e Legal do PIS/Pasep e da COFINS na Cadeia Agropecuária

A tributação das receitas brutas corporativas e das operações de importação pelas contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) assenta-se no artigo 195, incisos I, alínea "b", e IV, da Constituição Federal de 1988, com a disciplina da não cumulatividade delegada à lei ordinária pelo § 12 do mesmo dispositivo constitucional, introduzido pela Emenda Constitucional nº 42/2003. No agronegócio brasileiro, essa arquitetura normativa desenvolveu-se historicamente para neutralizar o efeito cascata ao longo de uma cadeia produtiva extensa — que se inicia na síntese química ou extração mineral no exterior, passa pela importação, formulação industrial, mistura de adubos, distribuição comercial e cooperativista, aplicação no cultivo agrícola ou criação pecuária, até alcançar o processamento agroindustrial e a exportação ou abastecimento do mercado interno.

A regência infraconstitucional divide os contribuintes em três pilares fundamentais de incidência. O primeiro pilar compreende o regime cumulativo, disciplinado pela Lei nº 9.718/1998, aplicável de forma geral às pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado, bem como a determinadas receitas e atividades expressamente elencadas no artigo 10 da Lei nº 10.833/2003. Nesse regime, as alíquotas padrão correspondem a 0,65% para o PIS/Pasep e a 3,00% para a COFINS, perfazendo uma carga nominal de 3,65% sobre o faturamento, vedado qualquer desconto de créditos sobre aquisições de bens, insumos ou serviços anteriores.

O segundo pilar consiste no regime não cumulativo, instituído pela Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS/Pasep), e pela Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (COFINS), aplicável às pessoas jurídicas submetidas à apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Real. Sob a sistemática não cumulativa, as alíquotas padrão elevam-se para 1,65% (PIS/Pasep) e 7,60% (COFINS), totalizando 9,25% sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (excluído o ICMS destacado na nota fiscal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 de Repercussão Geral). Em contrapartida à alíquota nominal mais elevada, o artigo 3º de ambos os diplomas legais outorga ao contribuinte o direito de descontar créditos calculados mediante a aplicação das mesmas alíquotas (1,65% e 7,60%) sobre o valor de bens adquiridos para revenda (inciso I), bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (inciso II), energia elétrica consumida nos estabelecimentos (inciso III), aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica (inciso IV), depreciação de máquinas, equipamentos e edificações incorporados ao ativo imobilizado (incisos VI e VII), e armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda suportados pelo vendedor (inciso IX da Lei nº 10.833/2003, extensível ao PIS/Pasep pelo artigo 15, inciso II, da mesma lei).

O terceiro pilar reside na tributação do comércio exterior, disciplinada pela Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a COFINS-Importação. O fato gerador materializa-se na entrada de bens estrangeiros no território nacional (data do registro da Declaração de Importação — DI ou da Declaração Única de Importação — Duimp) ou no pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviços executados no País ou cujo resultado aqui se verifique (artigos 1º e 3º). A base de cálculo na importação de bens corresponde ao valor aduaneiro (valor da mercadoria acrescido

do custo do transporte internacional, gastos relativos à carga, descarga e manuseio associados ao transporte internacional até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga, e seguro internacional, nos termos do Artigo VII do GATT 1994 e do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 10.865/2004). As alíquotas gerais de importação foram majoradas pela Lei nº 13.137/2015 para 2,10% de PIS/Pasep-Importação e 9,65% de COFINS-Importação (soma de 11,75%), além do adicional de 1% (um ponto percentual) da COFINS-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004 para diversos capítulos da NCM — adicional este que, por força da Tese do Tema 1.047 de Repercussão Geral do STF e do artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, não gera direito a crédito para o importador.

Toda essa estrutura legislativa encontra-se consolidada infralegalmente pela Instrução Normativa RFB nº 2.121, de 15 de dezembro de 2022 (publicada no DOU de 20/12/2022, substituindo a antiga IN RFB nº 1.911/2019), e posteriormente atualizada pela Instrução Normativa RFB nº 2.264, de 30 de abril de 2025, que reúne em um único diploma regulamentar as regras de apuração, cobrança, fiscalização, regimes diferenciados, alíquotas zero, suspensões e créditos presumidos aplicáveis às cadeias agroindustriais.

Modalidade / Regime de Incidência	Diploma Legal Base	Fato Gerador e Base de Cálculo	Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Total Padrão
Regime Cumulativo (Mercado Interno)	Lei nº 9.718/1998 e art. 10 da Lei nº 10.833/2003	Faturamento mensal (receita bruta operacional das vendas de bens e serviços, excluído o ICMS destacado). Sem direito a crédito.	0,650%	3,000%	3,650%
Regime Não Cumulativo (Mercado Interno)	Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003	Totalidade das receitas auferidas no mês (excluído o ICMS destacado). Permite desconto de créditos do art. 3º.	1,650%	7,600%	9,250%
Importação de Bens (Regra Geral)	Lei nº 10.865/2004 e Lei nº 13.137/2015	Entrada de bens estrangeiros (registro da DI/Duimp) sobre o Valor Aduaneiro (CIF). Gera crédito nos termos do art. 15.	2,100%	9,650%*	11,750%*

Modalidade / Regime de Incidência	Diploma Legal Base	Fato Gerador e Base de Cálculo	Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Total Padrão
Importação de Serviços	Art. 1º, § 1º, e art. 8º, II, da Lei nº 10.865/2004	Pagamento, crédito, entrega ou remessa a residente no exterior por serviços executados no País ou com resultado no País.	1,650%	7,600%	9,250%
Insumos Agrícolas (Art. 1º da Lei 10.925/04 — até 31/03/2026)	Lei nº 10.925/2004 e Decreto nº 5.630/2005	Importação e receita bruta de venda interna de fertilizantes, defensivos, sementes, corretivos e inoculantes.	0,000%	0,000%	0,000%
Insumos Agrícolas Pós-LC 224/2025 (Venda Interna Não Cumulativa)	Art. 4º, § 4º, I, da LC nº 224/2025 (vigência 01/04/2026)	Incidência residual equivalente a 10% da alíquota padrão não cumulativa sobre a receita bruta de venda interna.	0,165%	0,760%	0,925%
Insumos Agrícolas Pós-LC 224/2025 (Venda Interna Cumulativa)	Art. 4º, § 4º, I, da LC nº 224/2025 (vigência 01/04/2026)	Incidência residual equivalente a 10% da alíquota padrão cumulativa sobre a receita bruta de venda interna.	0,065%	0,300%	0,365%
Insumos Agrícolas Pós-LC 224/2025 (Importação de Bens)	Art. 4º, § 3º, IV, "b", da LC nº 224/2025 e IN RFB nº 2.305/2025	Incidência residual equivalente a 10% da alíquota padrão de importação sobre o Valor Aduaneiro (desde 01/04/2026).	0,210%	0,965%	1,175%

**Nota técnica: Na importação geral de bens listados no Anexo I da Lei nº 12.546/2011 (art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004), incide o adicional de 1% na COFINS-Importação (elevando-a a 10,65% e o total a 12,75%), do qual estão dispensados os adubos e fertilizantes do Capítulo 31 da TIPI.*

2. Regime Jurídico da Importação e Venda de Insumos Agrícolas: Da Lei nº 10.925/2004 à Reoneração da LC nº 224/2025

2.1. O Rol Taxativo do Artigo 1º da Lei nº 10.925/2004 e do Decreto nº 5.630/2005

Ao instituir a não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS entre 2002 e 2004 e simultaneamente tributar as importações pela Lei nº 10.865/2004, o legislador percebeu que a imposição de alíquotas de 9,25% no mercado interno e 11,75% na importação sobre insumos agropecuários provocaria grave encarecimento do custo de plantio, sobretudo porque a esmagadora maioria dos produtores rurais brasileiros atua como pessoa física (não contribuinte de PIS/COFINS) ou sob o regime cumulativo, ficando impossibilitada de absorver créditos tributários das etapas anteriores. Para evitar que o tributo se tornasse custo irrecuperável na base da pirâmide agrícola, foi editada a Medida Provisória nº 183/2004, convertida na Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, cujo artigo 1º reduziu a 0 (zero) as alíquotas do PIS/Pasep, da COFINS, do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de um rol específico de insumos agropecuários e produtos alimentícios.

A regulamentação infralegal do dispositivo coube ao Decreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005, cujas diretrizes foram incorporadas à Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022. A correta fruição do regime exige o atendimento cumulativo de requisitos objetivos (classificação fiscal na NCM/TIPI) e subjetivos ou finalísticos (destinação efetiva do bem e qualificação do adquirente nas hipóteses de matérias-primas). Conforme a dicção expressa dos §§ 1º e 2º do artigo 1º do Decreto nº 5.630/2005:

> *"Art. 1º [...] § 1º A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita bruta decorrente da venda de produtos classificados no Capítulo 31 da NCM destinados ao uso veterinário. § 2º A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput, aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante dos produtos neles relacionados." (Decreto nº 5.630/2005)*

A distinção entre o produto final (adubo/fertilizante do Capítulo 31 ou defensivo agropecuário da posição 38.08) e a sua respectiva matéria-prima constitui um dos pontos de maior litigiosidade nas fiscalizações aduaneiras e internas da Receita Federal. Enquanto o fertilizante formulado (Capítulo 31) e o defensivo pronto para uso (posição 38.08) gozam do tratamento diferenciado em toda a extensão da cadeia — na importação por qualquer agente, na venda pelo fabricante, na revenda pelo distribuidor/atacadista e na venda ao produtor rural —, as **matérias-primas** desses produtos (tais como compostos químicos dos Capítulos 28 e 29 da NCM, enxofre, amônia, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, micronutrientes minerais ou princípios ativos técnicos) somente fazem jus ao benefício quando importadas diretamente pelo fabricante do fertilizante ou defensivo, ou quando vendidas no mercado interno para pessoa jurídica que ostente a condição de fabricante desses produtos finais.

Se um importador comercial (trading ou distribuidor químico) importa uma matéria-prima classificada fora do Capítulo 31 (por exemplo, um composto químico do Capítulo 28 ou 29 utilizado na síntese de adubos) para posterior revenda a fabricantes nacionais de fertilizantes, a jurisprudência administrativa da Receita Federal, expressa na Solução de Consulta COSIT nº 54/2019 e na Solução de Consulta DISIT/SRRF07 nº 7002/2021, consolidou o entendimento de que o benefício aplica-se desde que fique demonstrada a efetiva destinação como matéria-prima de adubos ou fertilizantes do Capítulo 31 (exceto uso veterinário). Caso a mesma substância possua uso dual (aplicação na indústria química geral, siderurgia ou alimentação animal, como a ureia pecuária ou a moinha de carvão para fins

energéticos), o contribuinte é obrigado a segregar contabilmente as operações, aplicando o tratamento favorecido exclusivamente às parcelas destinadas à fabricação de fertilizantes agrícolas.

No tocante às sementes e mudas (inciso III do artigo 1º da Lei nº 10.925/2004), a desoneração abrange tanto as sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio quanto os produtos de natureza biológica utilizados em sua produção (como substratos biológicos e agentes de controle biológico aplicados na produção de sementes). Contudo, a norma impõe condição legal estrita: a conformidade com a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM) e exige a inscrição dos produtores, reembaladores e comerciantes no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), além da inscrição da cultivar no Registro Nacional de Cultivares (RNC). Na Solução de Consulta COSIT nº 372, de 17 de agosto de 2017, e na recente Solução de Consulta nº 4009, de 10 de abril de 2026, a Receita Federal esclareceu que a importação e a revenda de sementes e mudas (inclusive grama comercializada em tapetes ou rolos na condição técnica de muda) gozam da redução de alíquota apenas quando cumpridos os requisitos da Lei nº 10.711/2003; se o grão (soja, milho, trigo ou feijão) for comercializado para moagem, esmagamento industrial ou consumo animal sem certificação de semente para plantio, afasta-se o inciso III do artigo 1º, passando a operação a submeter-se às regras de suspensão ou tributação específica do grão *in natura*.

Inciso (Art. 1º Lei 10.925/04)	Categoria de Insumo Agrícola / Pecuário	Classificação NCM / TIPI	Condicionantes Legais, Regulatórias e de Destinação (Decreto nº 5.630/2005 e RFB)
Inciso I	Adubos ou fertilizantes e suas matérias-primas	Capítulo 31 da TIPI (produto final); Capítulos diversos para matérias-primas	Exclui produtos de uso veterinário (§ 1º). Para matérias-primas, exige que o adquirente seja pessoa jurídica fabricante de adubos/fertilizantes (§ 2º) e comprovação da destinação (SC COSIT nº 54/2019).
Inciso II	Defensivos agropecuários (agrotóxicos) e suas matérias-primas	Posição 38.08 da TIPI (inseticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento)	Abrange o produto formulado (38.08) em qualquer etapa comercial. Para matérias-primas (princípios ativos do Cap. 29 e adjuvantes), exige venda a fabricante de defensivos da posição 38.08 (§ 2º).
Inciso III	Sementes e mudas para semeadura e plantio e produtos biológicos	Capítulos 06, 07, 10 e 12 da TIPI (conforme a espécie vegetal)	Exige estrita conformidade com a Lei nº 10.711/2003 (registro no RENASEM e RNC/MAPA), conforme SC COSIT nº 372/2017 e SC nº 4009/2026. Inclui produtos biológicos usados em sua produção.
Inciso IV	Corretivo de solo de origem mineral	Capítulo 25 da TIPI (calcário agrícola, gesso agrícola mineral, fosfatos naturais)	Deve ter origem mineral, classificar-se no Capítulo 25 da NCM (ex.: calcário dolomítico ou calcítico) e destinar-se efetivamente à correção de acidez ou condicionamento de solo agrícola.

Inciso (Art. 1º Lei 10.925/04)	Categoria de Insumo Agrícola / Pecuário	Classificação NCM / TIPI	Condicionantes Legais, Regulatórias e de Destinação (Decreto nº 5.630/2005 e RFB)
Inciso VI	Inoculantes agrícolas fixadores de nitrogênio	Código 3002.90.99 (atualizado na NCM para subposições de culturas de microrganismos, 3002.49)	Restrito a inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio (ex.: *Bradyrhizobium* e *Azospirillum* aplicados em soja, milho e feijão).
Inciso VII	Vacinas para medicina veterinária	Código 3002.30 da TIPI (NCM 3002.42)	Aplicável na importação e venda interna de vacinas de uso exclusivamente veterinário registradas no MAPA.
Inciso X	Pintos de 1 (um) dia	Código 0105.11 da TIPI	Matrizes e pintos de um dia da espécie *Gallus domesticus* destinados à avicultura de corte ou postura.
Art. 28, V, da Lei 10.865/04	Sêmens e embriões para reprodução animal	Posição 05.11 da NCM (0511.10.00 e 0511.99.10)	Redução a zero na importação (art. 8º, § 12, da Lei nº 10.865/2004) e na venda no mercado interno (art. 28, V, incluído pela Lei nº 10.925/2004).

2.2. A Ruptura de Abril de 2026: A Lei Complementar nº 224/2025 e a Tributação Residual (10%)

Após mais de vinte e um anos de vigência ininterrupta da alíquota zero plena sobre fertilizantes, defensivos e sementes, o cenário tributário do agronegócio sofreu alteração estrutural com a promulgação da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025, regulamentada pelo Decreto nº 12.808/2025, pela Portaria MF nº 3.278/2025 e, no âmbito aduaneiro, pela Instrução Normativa RFB nº 2.305, de 31 de dezembro de 2025. Concebida como medida de ajuste fiscal transversal sobre gastos tributários da União, a LC nº 224/2025 instituiu uma redução linear de 10% (dez por cento) sobre incentivos e benefícios fiscais federais, abrangendo isenções, alíquotas zero e créditos presumidos constantes do Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT) anexo à Lei Orçamentária Anual.

Em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal aplicável às contribuições sociais (artigo 195, § 6º, da Constituição Federal), a cobrança para o PIS/Pasep e para a COFINS iniciou-se em **1º de abril de 2026** (artigo 14, inciso I, alínea "a", da LC nº 224/2025). Pelo mecanismo instituído no artigo 4º, § 4º, inciso I, da referida Lei Complementar, as operações até então contempladas com alíquota zero pelo artigo 1º da Lei nº 10.925/2004 (com exceção dos produtos integrantes da Cesta Básica Nacional de Alimentos listados nos Anexos I e XV da LC nº 214/2025, preservados pelo artigo 4º, § 8º, inciso III, da LC nº 224/2025) passaram a sujeitar-se a uma **alíquota residual correspondente a 10% (dez por cento) da alíquota do sistema padrão de tributação** do respectivo regime a que se submete a pessoa jurídica:

- **Venda no Mercado Interno por Contribuinte no Regime Não Cumulativo (Lucro Real):** incidência residual de 0,165% de PIS/Pasep (10% de 1,65%) e 0,760% de COFINS (10% de 7,60%), perfazendo uma carga efetiva de **0,925%** sobre a receita bruta da operação (excluído o ICMS destacado).
- **Venda no Mercado Interno por Contribuinte no Regime Cumulativo (Lucro Presumido):** incidência residual de 0,065% de PIS/Pasep (10% de 0,65%) e 0,300% de COFINS (10% de 3,00%), perfazendo

uma carga efetiva de **0,365%** sobre a receita bruta da venda.

- **Importação de Insumos Agrícolas (Qualquer Regime Tributário):** incidência residual de 0,210% de PIS/Pasep-Importação (10% de 2,10%) e 0,965% de COFINS-Importação (10% de 9,65%), totalizando **1,175%** sobre o valor aduaneiro no registro da DI ou Duimp (conforme Notícia Siscomex Importação nº 025/2026, nas declarações registradas via DI o sistema exibe 0,97% por arredondamento visual de duas casas decimais, mas executa o cálculo interno exato à razão de 0,965%).

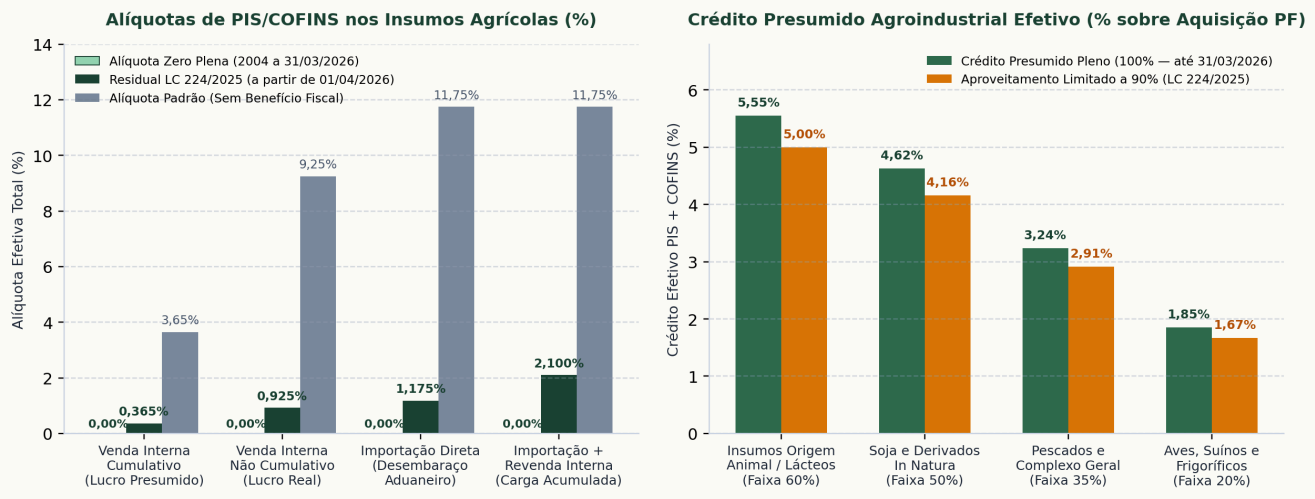


Figura 1 — Painel Esquerdo: Comparativo das alíquotas efetivas de PIS/COFINS sobre insumos agrícolas (art. 1º da Lei nº 10.925/2004) entre o regime histórico de alíquota zero (até 31/03/2026), a tributação residual de 10% instituída pela LC nº 224/2025 (a partir de 01/04/2026) e a alíquota padrão sem benefício, evidenciando o acúmulo de 2,100% na importação seguida de revenda interna. Painel Direito: Redução de 10% no aproveitamento efetivo do crédito presumido agroindustrial (art. 8º da Lei nº 10.925/2004).

2.3. A Vedação Legal ao Crédito sobre a Parcela Residual (Art. 4º, § 7º, da LC nº 224/2025) e o Contencioso Judicial

O aspecto mais gravoso da Lei Complementar nº 224/2025 não reside apenas na criação da alíquota residual, mas na ruptura da não cumulatividade imposta pelo § 7º do seu artigo 4º, reafirmado pela Instrução Normativa RFB nº 2.305/2025:

> *"Art. 4º [...] § 7º A aplicação do disposto no inciso I do § 4º deste artigo não permite ao adquirente de bens e serviços a apropriação de créditos que, nos termos da legislação em vigor, seriam vedados em decorrência da isenção ou aplicação da alíquota 0 (zero)." (Lei Complementar nº 224/2025)*

Sob a interpretação literal adotada pela Receita Federal, uma vez que o produto permanece formalmente enquadrado como sujeito à alíquota zero na lei de origem (sofrendo apenas redutor de 10% do benefício fiscal), mantém-se a vedação ao crédito prevista no artigo 3º, § 2º, inciso II, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, inclusive sobre a parcela efetivamente tributada à razão de 0,925% (no mercado interno) ou de 1,175% (na importação). Como consequência prática documentada por análises do setor (Migalhas — Reoneração dos Insumos Agrícolas e Efeito Cascata), uma empresa importadora ou distribuidora no Lucro Real que importa fertilizantes ou defensivos recolhe 1,175% no desembaraço aduaneiro e, ao revender a mercadoria no mercado interno para uma cooperativa, revenda regional ou produtor rural PJ, recolhe mais 0,925% sobre o faturamento, acumulando uma carga direta de 2,10% sem direito a abater o PIS/COFINS-Importação pago na entrada.

Essa sistemática desencadeou imediata reação judicial em duas frentes principais em 2026:

- **Controle Concentrado no STF (ADI nº 7.920):** ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), sob relatoria do Ministro André Mendonça, questionando a constitucionalidade de dispositivos da LC nº 224/2025 e a violação aos princípios da segurança jurídica, da não cumulatividade (artigo 195, § 12, da CF/88) e da neutralidade tributária.
- **Ações Individuais e Precedente Favorável da Justiça Federal (Ponta Grossa/PR):** em sentença proferida em junho de 2026, a 2ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR reconheceu o direito de empresa do agronegócio ao aproveitamento de créditos de PIS, COFINS, PIS-Importação e COFINS-Importação nas aquisições de insumos abrangidos pelo artigo 1º da Lei nº 10.925/2004 sobre a parcela efetivamente recolhida após a LC nº 224/2025. O magistrado aplicou interpretação conforme à sistemática da não cumulatividade, assentando que o § 7º do artigo 4º da LC nº 224/2025 apenas preservou a vedação ao crédito sobre a fração que permaneceu desonerada (os 90% remanescentes do benefício), não impedindo o creditamento correspondente aos 10% efetivamente tributados na entrada.

2.4. Obrigações Acessórias: Manutenção do CST 06 na NF-e e Ajustes M220/M620 na EFD-Contribuições

No plano operacional do SPED, a Receita Federal esclareceu, por meio do documento oficial *Perguntas e Respostas sobre a Redução dos Incentivos e Benefícios Tributários (LC nº 224/2025)* e da Nota Técnica EFD-Contribuições nº 012/2026 (publicada em 30 de março de 2026), que a tributação residual de 10% não altera o Código de Situação Tributária (CST) nos documentos fiscais eletrônicos. O contribuinte que comercializa fertilizantes, defensivos, sementes ou corretivos de solo deve observar rigorosamente o seguinte protocolo de conformidade fiscal entre abril e dezembro de 2026:

1. **Emissão da NF-e (Modelo 55):** manter o **CST 06** (*"Operação Tributável a Alíquota Zero"*) nos campos de PIS e COFINS de cada item, sem migrar para o CST 01 ou CST 02. É obrigatória a inserção, no campo `infAdFisco` (Informações Adicionais de Interesse do Fisco), da expressão literal: *"Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224/2025"*.
2. **Distinção em relação ao CST 04 (Regime Monofásico):** produtos sujeitos à tributação concentrada ou monofásica (como medicamentos veterinários específicos da Lei nº 10.147/2000, combustíveis, autopeças e máquinas agrícolas da Lei nº 10.485/2002 revendidas com CST 04) não constituem benefício fiscal de alíquota zero, mas técnica de arrecadação concentrada no fabricante/importador, razão pela qual não sofrem a incidência residual da LC nº 224/2025 na etapa de revenda (Guia Técnico CST 06 pós-LC 224).
3. **Escrituração na EFD-Contribuições:** como o Programa Validador e Assinador (PVA) mantém o bloqueio de alíquota nos registros analíticos C100/C170 informados com CST 06, o débito residual (0,925% no não cumulativo ou 0,365% no cumulativo) deve ser escriturado mediante **ajuste de acréscimo da contribuição** diretamente nos blocos de apuração consolidada: **Registro M220** (para o PIS/Pasep) e **Registro M620** (para a COFINS), utilizando o **Código 11 da Tabela 4.3.8** (*"Ajuste referente à redução linear de benefício – alíquota zero"*), vinculado aos registros M210/M610 (código 01 para regime não cumulativo ou código 51 para regime cumulativo), com o respectivo detalhamento documental nos registros filhos **M225 e M625**.

3. Controvérsias Aduaneiras e do CARF na Importação de Insumos Agrícolas

3.1. A Prova da Destinação nas Matérias-Primas de Fertilizantes e o Excesso Fiscalizatório

Na importação e subsequente comercialização no mercado interno de insumos destinados à fabricação de adubos e fertilizantes (como enxofre a granel, cloreto de potássio, fosfato monoamônico — MAP, fosfato diamônico — DAP, ureia técnica e micronutrientes como boro, zinco, cobre, manganês e molibdênio), as Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) historicamente lavraram autos de infração glosando a alíquota zero sob o argumento de que o importador-comerciante não apenas deveria vender a mercadoria para um fabricante de fertilizantes (requisito do artigo 1º, § 2º, do Decreto nº 5.630/2005), mas também comprovar, mediante rastreamento industrial interno na planta do comprador, que cada lote adquirido foi efetivamente consumido na síntese de produto classificado no Capítulo 31 da TIPI.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem rechaçando essa exigência de "prova diabólica" imposta pelas unidades de fiscalização. Em importante julgamento proferido pela **1ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção do CARF** (Processo Administrativo nº **10875.910251/2011-20**, Relator Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, divulgado em fevereiro de 2025 pela APET / Valor Econômico), o colegiado analisou o caso de uma importadora de produtos químicos que comercializava micronutrientes (boro, zinco, cobre e molibdênio) para indústrias de fertilizantes. O voto condutor assentou que a finalidade do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 10.925/2004 e do § 2º do artigo 1º do Decreto nº 5.630/2005 resta integralmente cumprida quando o vendedor comprova, por meios idôneos ao seu alcance — tais como notas fiscais de venda, consulta ao objeto social/CNAE do comprador no CNPJ, registro de estabelecimento produtor no MAPA e declarações formais firmadas pelos clientes adquirentes —, que os destinatários são fabricantes de fertilizantes enquadrados no Capítulo 31 da TIPI.

De igual modo, em dezembro de 2024, o CARF reconheceu a aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS sobre a comercialização de "mix de insumos" (misturas preparatórias de micronutrientes e matérias-primas) fornecido a fabricantes de fertilizantes (JOTA — Mix de insumos para fertilizantes tem redução de alíquota), afastando a tentativa fazendária de tributar misturas intermediárias que antecedem a granulação final do adubo.

3.2. Créditos sobre Despesas Portuárias, Capatazia, Estiva, Armazenagem Aduaneira e Frete Internacional

Quando uma indústria de fertilizantes, defensivos ou agroindústria importa insumos (sejam insumos tributados à alíquota normal, sejam insumos desonerados na entrada), incorre em elevados dispêndios logísticos e aduaneiros nos portos brasileiros (Paranaguá, Santos, Rio Grande, Itaqui, Barcarena, Vitória), tais como capatazia (movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto), estiva (movimentação a bordo do navio), armazenagem alfandegária, pesagem, arqueação, limpeza de porão, despacho aduaneiro, *demurrage* (sobre-estadia de navios ou contêineres) e frete interno do recinto alfandegado até o estabelecimento industrial no interior do País (como no Mato Grosso, Goiás, Paraná ou São Paulo).

Durante anos, a Receita Federal glosou a totalidade desses créditos sob dois argumentos: (i) para os custos incorridos antes do desembaraço aduaneiro, sustentava que a Lei nº 10.865/2004 (artigo 15) exauria as hipóteses de creditamento na importação, vedando a aplicação do artigo 3º, inciso II, das

Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003; e (ii) para os serviços vinculados a insumos importados com alíquota zero, alegava que o acessório seguiria a sorte do principal desonerado. A evolução jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e das turmas ordinárias do CARF entre 2024 e 2026 pacificou a matéria com precisão cirúrgica, culminando na edição da **Súmula CARF nº 243** (aprovada pela 3ª Turma da CSRF em 27/11/2025, com vigência em 04/12/2025) e no julgamento do Acórdão nº 3301-014.817 (maio de 2026):

> *"Súmula CARF nº 243: É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados."* (*Portal PGFN / CARF*)

O critério divisor de águas estabelecido pelo CARF no Acórdão nº 3301-014.817 reside na composição ou não do Valor Aduaneiro:

- **Frete Internacional e Seguro Internacional (Glosa Mantida pelo Art. 3º, II):** como o frete internacional integra obrigatoriamente o Valor Aduaneiro da mercadoria importada (artigo VII do GATT 1994 e IN SRF nº 327/2003), ele submete-se exclusivamente à regra de creditamento da Lei nº 10.865/2004 (artigo 15). Assim, ainda que contratado junto a empresa sediada no Brasil, o frete internacional não gera crédito autônomo como serviço de insumo pelas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. Além disso, para pagamentos a armadores estrangeiros domiciliados no exterior, aplica-se a vedação constitucionalmente validada pelo STF no **Tema 707 de Repercussão Geral** (constitucionalidade do artigo 3º, § 3º, incisos I e II, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, que restringe o crédito a bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País).
- **Despesas Aduaneiras e Portuárias Autônomas Pós-Descarga (Crédito Reconhecido):** os serviços de capatazia, estiva, armazenagem alfandegária, movimentação de carga em terminal portuário, despacho aduaneiro e frete interno do porto até a fábrica, quando contratados de forma autônoma junto a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e efetivamente tributados pelo PIS/COFINS, não integram a base de cálculo aduaneira (sobretudo após a exclusão da capatazia do valor aduaneiro pela IN RFB nº 2.090/2022) e qualificam-se como serviços essenciais e relevantes utilizados como insumo na importação de matérias-primas e insumos produtivos, gerando direito integral ao crédito de 9,25% (Acórdão CARF nº 3301-014.817 e Súmula CARF nº 243).
- **Despesas Portuárias na Exportação de Produtos Acabados (Crédito Vedado — Súmula CARF nº 232):** em contrapartida, no elo final da cadeia (exportação de grãos, farelos, carnes, açúcar ou óleo já acabados), a 3ª Turma da CSRF aprovou em 05/09/2025 a **Súmula CARF nº 232**, fixando que *"as despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas"*, por ocorrerem após o encerramento do ciclo fabril (ressalvada apenas a discussão específica sobre armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda do artigo 3º, inciso IX, da Lei nº 10.833/2003, que o CARF tem restringido quando se trata de mera formação de lote em terminal portuário antes da venda efetiva).

4. O Conceito de Insumo (Tema 779/STJ) e os "Insumos do Insumo" na Produção Rural (Súmula CARF nº 189)

4.1. A Superação das INs 247/2002 e 404/2004 pelo STJ no REsp nº 1.221.170/PR

Durante mais de uma década após a edição das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, a Receita Federal interpretou o conceito de insumo do artigo 3º, inciso II, sob a ótica restritiva da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI — Instruções Normativas SRF nº 247/2002 e nº 404/2004), exigindo que o bem sofresse desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas por ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Essa restrição atingia frontalmente o agronegócio e a agroindústria, pois a fiscalização glosava todos os dispêndios realizados na lavoura ou na criação animal (correção de solo, adubação, aplicação de defensivos, combustíveis de tratores, manutenção de colheitadeiras, fretes de cana-de-açúcar, laranja, madeira ou grãos da fazenda até a usina) sob o argumento de que não entravam em contato físico direto com o produto industrializado na planta fabril.

O paradigma foi definitivamente alterado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.221.170/PR (Temas Repetitivos 779 e 780), relatado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, com voto-vogal condutor da Ministra Regina Helena Costa (julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018). O STJ fixou duas teses vinculantes:

> *"1. É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. 2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte." (STJ, REsp nº 1.221.170/PR — Tema 779)*

Conforme sistematizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na **Nota SEI nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF** e pela Receita Federal no **Parecer Normativo COSIT/RFB nº 5, de 17 de dezembro de 2018** (posteriormente positivado nos artigos 175 a 180 da IN RFB nº 2.121/2022), a aferição do direito ao crédito opera por meio do "teste da subtração" combinado às duas balizas da Ministra Regina Helena Costa: (a) o **critério da essencialidade** refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou de execução do serviço, ou cuja falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; e (b) o **critério da relevância** alcança o item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração intrínseca do próprio produto, integre o processo de produção pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal, normativa ou regulatória (exigências sanitárias, fitossanitárias, ambientais ou trabalhistas do MAPA, ANVISA, IBAMA e Ministério do Trabalho).

4.2. O Reconhecimento do "Insumo do Insumo" na Fase Agrícola: Acórdão CSRF nº 9303-014.147 e Súmula CARF nº 189

A mais expressiva projeção do Tema 779 do STJ sobre o agronegócio reside na consagração da tese do **"insumo do insumo"**. Nas empresas agroindustriais verticalizadas ou integradas (usinas sucroenergéticas que cultivam cana-de-açúcar para produzir açúcar e etanol; agroindústrias de soja, milho, algodão, café, citros, papel e celulose, bem como produtores rurais pessoa jurídica no Lucro Real), a produção do insumo agrícola primário ocorre internamente na chamada "fase agrícola" antes da transformação industrial.

A fiscalização federal historicamente sustentava que os dispêndios realizados na etapa pré-operacional ou agrícola — como preparo e correção do solo (aplicação de calcário e gesso), adubação de fundação e cobertura, controle fitossanitário com herbicidas e inseticidas, serviços de plantio, tratos culturais, colheita mecanizada, combustíveis e lubrificantes de máquinas agrícolas e transporte interno da lavoura para a unidade industrial — não gerariam crédito por antecederem a fabricação do produto final destinado à venda. Ao julgar o Acórdão nº 9303-014.147, a 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) rechaçou a segmentação artificial da cadeia produtiva rural e reconheceu que os insumos aplicados na preparação da terra, correção do solo e condução da lavoura são indispensáveis à obtenção do produto final comercializado.

A reiteração unânime desse entendimento conduziu à aprovação, pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 20 de junho de 2024 (vigência em 27/06/2024), da **Súmula CARF nº 189**, que possui efeito vinculante para toda a Administração Tributária Federal:

> *"Súmula CARF nº 189: Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de 'insumos do insumo', permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas."*
> *(CARF — 3ª Turma da CSRF)*

Importa observar uma distinção técnica fundamental na aplicação prática da Súmula CARF nº 189: o direito ao crédito básico de 9,25% sobre o "insumo do insumo" pressupõe que o bem ou serviço adquirido na fase agrícola tenha sofrido incidência de PIS/COFINS na entrada (por exemplo: serviços agronômicos e de pulverização prestados por pessoa jurídica, combustíveis e lubrificantes de maquinário agrícola, peças de reposição e manutenção de tratores e colheitadeiras, locação de máquinas agrícolas de PJ, fretes de insumos, embalagens e EPIs). Se o item aplicado na lavoura tiver sido adquirido com alíquota zero (como o próprio fertilizante do Capítulo 31 ou o defensivo da posição 38.08 antes de abril de 2026), incide sobre o valor da mercadoria a trava do artigo 3º, § 2º, inciso II, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 (salvo quanto à tese judicial de equivalência funcional acolhida pela 2ª Turma do STJ em 2025/2026 ou quanto ao crédito sobre o frete tributado, amparado pela Súmula CARF nº 188).

5. Regime das Revendas, Distribuidoras, Tradings e Cooperativas de Insumos Agrícolas

5.1. A Vedação de Créditos de Insumos na Atividade Comercial (Súmula CARF nº 234)

Para as pessoas jurídicas que atuam exclusivamente na importação para revenda ou na distribuição atacadista e varejista de insumos agrícolas (as chamadas "revendas agropecuárias", *dealers* de defensivos e sementes, e tradings de fertilizantes que não realizam processo de industrialização ou mistura industrial), o regime de creditamento é substancialmente mais restrito do que o das indústrias e agroindústrias. Isso ocorre porque o inciso II do artigo 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 circunscreve o crédito de insumos aos bens e serviços utilizados *"na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda"*, omitindo deliberadamente a atividade de comércio.

Com base na tese firmada pelo STJ no Tema 779 e em reiterados julgados administrativos, a 3ª Turma da CSRF aprovou em 5 de setembro de 2025 (vigência em 16/09/2025) a **Súmula CARF nº 234**:

> *"Súmula CARF nº 234: Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no inciso II do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003." (Portal PGFN / CARF)*

Por conseguinte, uma distribuidora ou revenda de insumos agrícolas tributada pelo Lucro Real não pode apropriar créditos com fundamento no inciso II (conceito de insumo), ficando seu direito de creditamento adstrito às hipóteses taxativas aplicáveis às empresas comerciais: (i) aquisição de mercadorias para revenda que tenham sido tributadas na entrada (inciso I do artigo 3º); (ii) energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos comerciais e centros de distribuição (inciso III, observada a **Súmula CARF nº 224**); (iii) aluguéis de prédios, galpões de armazenagem, máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica (inciso IV, excluída a locação de veículos por força da **Súmula CARF nº 190**); (iv) depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa (inciso VII); e (v) armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor (inciso IX do artigo 3º da Lei nº 10.833/2003).

5.2. O Alcance do Artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 e o Tema Repetitivo 1.093 do STJ

Uma das maiores controvérsias enfrentadas por revendas de insumos agrícolas, fabricantes de fertilizantes/defensivos e cerealistas diz respeito à interpretação do **artigo 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004**, combinado com o artigo 16 da Lei nº 11.116/2005:

> *"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações." (Lei nº 11.033/2004)*

Ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos o Tema Repetitivo 1.093 (REsp nº 1.894.741/RS e REsp nº 1.895.255/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 2022), a Primeira Seção do STJ fixou cinco teses fundamentais que delimitam com exatidão o alcance do artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 para todas as cadeias econômicas, incluindo o agronegócio:

1. **Aplicação Geral Fora do REPORTO (Tese 2):** o benefício do artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 não se restringe às empresas inseridas no Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO), aplicando-se indistintamente a todos os contribuintes do regime não cumulativo.
2. **Garantia de Manutenção dos Créditos Regularmente Constituídos na Entrada (Tese 5):** o artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 autoriza que os créditos legitimamente gerados na aquisição de bens e serviços submetidos à incidência plurifásica não cumulativa **não sejam estornados (sejam mantidos)** quando as respectivas vendas subsequentes forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Na prática do agronegócio, isso significa que uma indústria de fertilizantes ou uma revenda de insumos que vende seus produtos com alíquota zero (artigo 1º da Lei nº 10.925/2004) tem o direito líquido e certo de manter (e compensar ou pedir ressarcimento em espécie via PER/DCOMP, nos termos do artigo 16 da Lei nº 11.116/2005) todos os créditos apurados sobre aquisições tributadas vinculadas àquela saída desonerada — tais como matérias-primas tributadas, embalagens de transporte (big bags), energia elétrica, aluguéis de armazéns, depreciação de máquinas e fretes tributados.
3. **Impossibilidade de Constituição de Crédito sobre Aquisição Não Tributada ou Monofásica (Teses 1 e 3):** em contrapartida, o artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 trata apenas da *manutenção* de créditos

cuja constituição na entrada não foi vedada pela legislação; ele não revoga o artigo 3º, § 2º, inciso II, nem o artigo 3º, inciso I, alínea "b", das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. Portanto, uma revenda que adquire fertilizante, semente ou defensivo com alíquota zero (ou produto monofásico) para revender com alíquota zero não pode constituir crédito de 9,25% sobre o custo de aquisição do produto desonerado.

5.3. A Virada da 2ª Turma do STJ (2025–2026): Créditos na Aquisição de Insumos com Alíquota Zero ou Suspensão Quando a Saída é Tributada

Se a aquisição para *revenda* com alíquota zero foi pacificada contra o contribuinte no Tema 1.093, uma controvérsia inteiramente distinta — e de impacto bilionário para a agroindústria — ganhou reviravolta histórica na **2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entre agosto de 2025 e maio de 2026** (APET — A Virada da 2ª Turma do STJ e a Disputa pelos Créditos de Insumos Desonerados em Saídas Tributadas). Trata-se da hipótese em que uma indústria ou agroindústria adquire um **insumo desonerado** (com alíquota zero pelo artigo 1º da Lei nº 10.925/2004 — como adubos, sementes, frutas, leite, hortícolas — ou com suspensão pelo artigo 9º da Lei nº 10.925/2004 ou artigo 29 da Lei nº 12.865/2013 — como soja, milho, cana-de-açúcar) e o submete a processo de industrialização do qual resulta um **produto final vendido com saída integralmente tributada** (por exemplo: agroindústria que adquire soja com suspensão para fabricar biodiesel tributado, ou indústria alimentícia que adquire frutas, leite ou açúcar com alíquota zero para fabricar bebidas, doces ou alimentos processados tributados a 9,25%).

O debate gira em torno da redação do artigo 3º, § 2º, inciso II, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 (dada pela Lei nº 10.865/2004):

> *"Art. 3º [...] § 2º Não dará direito a crédito o valor: [...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição." (Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003)*

Pela leitura *a contrario sensu* da parte final do dispositivo, quando o insumo é adquirido com **isenção**, mas utilizado como insumo em produto cuja saída é **tributada**, a lei assegura o direito ao crédito integral para evitar que a desoneração da etapa anterior seja anulada na etapa seguinte (fenômeno conhecido na teoria do IVA como "efeito recuperação" ou anulação da isenção intermediária). Enquanto a 1ª Turma do STJ (REsp nº 1.423.000/PR) adotava interpretação formalista negando a extensão dessa regra à alíquota zero e à suspensão, a **2ª Turma do STJ** promoveu uma virada jurisprudencial em dois acórdãos paradigmáticos:

- **STJ — AgInt no REsp nº 2.134.586/RS (2ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 27/08/2025, DJEN 01/09/2025):** por unanimidade, a 2ª Turma reconheceu o direito ao crédito de PIS e COFINS na aquisição no mercado interno de insumo sujeito à **alíquota zero** empregado na industrialização de produto com saída tributada. O colegiado assentou que, embora isenção e alíquota zero possuam estruturas dogmáticas distintas, produzem exatamente o mesmo efeito econômico e fiscal na etapa de aquisição (desoneração da entrada), de modo que negar o crédito na saída tributada esvaziaria o princípio constitucional da não cumulatividade (artigo 195, § 12, da CF/88) e violaria a isonomia e a razoabilidade (APET / ConJur).
- **STJ — REsp nº 2.165.276/RS (2ª Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 19/05/2026, DJEN 28/05/2026 — Caso OLFAR S/A):** ampliando o entendimento para o agronegócio, a 2ª Turma

reconheceu o direito da agroindústria ao crédito básico de PIS e COFINS sobre a aquisição de soja em grão comercializada com **suspensão** (artigo 29 da Lei nº 12.865/2013) e utilizada como insumo na fabricação de biodiesel com saída tributada. O voto condutor acrescentou que o artigo 3º, § 2º, inciso II, não menciona a "suspensão" entre as vedações e que, por força do artigo 111, inciso I, e do artigo 175, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), é vedado ao Fisco ampliar restritivamente por analogia uma regra de vedação ao crédito, reconhecendo a equivalência funcional entre suspensão incondicionada, alíquota zero e isenção quando a saída subsequente é onerada.

5.4. O Regime Especial das Cooperativas Agropecuárias: Exclusões de Base (SC COSIT nº 533/2017) e Limites ao Crédito (Acórdão CARF nº 3101-004.575)

As cooperativas agropecuárias ocupam posição central no fornecimento de insumos agrícolas (fertilizantes, sementes e defensivos repassados aos cooperados) e no recebimento e industrialização da safra. Seu regime tributário de PIS/Pasep e COFINS é regido pelo artigo 15 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, pelo artigo 17 da Lei nº 10.684/2003, pelo artigo 1º da Lei nº 11.051/2004 e pelos artigos 292 a 300 da IN RFB nº 2.121/2022. Conforme detalhado na Solução de Consulta COSIT nº 533, de 19 de dezembro de 2017, as cooperativas de produção agropecuária podem excluir da base de cálculo do PIS/COFINS:

- Os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
- As receitas de venda de bens e mercadorias a associados, vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo cooperado e que sejam objeto da cooperativa (como o fornecimento de fertilizantes, defensivos, sementes, rações e medicamentos veterinários aos produtores cooperados);
- As receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produto do associado (inciso IV do artigo 11 da antiga IN SRF nº 635/2006 / IN RFB nº 2.121/2022) e os **custos agregados** ao produto agropecuário dos associados quando suportados pela cooperativa (matéria-prima, mão de obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e embalagem aplicados no beneficiamento ou industrialização da produção do cooperado), exigindo-se rateio contábil estrito caso haja aquisição de insumos ou produtos de não associados, bem como o recolhimento do PIS/Pasep sobre a folha de salários (1%) nos meses em que a cooperativa fruir de tais exclusões.

Contudo, no que tange à acumulação e ressarcimento de créditos pelas cooperativas, o CARF proferiu em 25 de fevereiro de 2026 uma decisão de extrema relevância prática: o Acórdão nº 3101-004.575 (1ª Câmara / 1ª Turma Ordinária da 3ª Seção do CARF, Processo nº 13161.720357/2013-30). Analisando pedido de ressarcimento de uma cooperativa agropecuária de Dourados/MS, o colegiado firmou duas diretrizes fundamentais:

1. **Vedação de Créditos sobre Operações Excluídas da Base de Cálculo e Vendas com Alíquota Zero por Cooperativas Cerealistas:** o CARF manteve a glosa dos créditos vinculados às receitas excluídas da base de cálculo (repasses e vendas de insumos a associados em ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 e do § 4º do artigo 8º da Lei nº 10.925/2004), além de distinguir a *cooperativa agroindustrial* (que transforma a matéria-prima e faz jus ao crédito presumido do artigo 8º da Lei nº 10.925/2004) da *cooperativa meramente cerealista* (que apenas limpa, seca, padroniza e armazena soja e milho *in natura*, à qual é vedado o crédito presumido agroindustrial).

2. **Direito à Correção Monetária pela Taxa Selic nos Pedidos de Ressarcimento (361º Dia):** para os créditos legítimos sobreviventes (oriundos da aquisição de insumos tributados à alíquota normal vinculados a operações de mercado não excluídas, como combustíveis, energia elétrica, serviços e maquinário), o CARF reconheceu por unanimidade a incidência da **Taxa Selic a partir do 361º dia** contado do protocolo do Pedido de Ressarcimento (PER), aplicando o artigo 24 da Lei nº 11.457/2007 e a tese vinculante do STJ firmada no **REsp nº 1.767.945/PR (Tema Repetitivo 1.003)**.

6. Fretes, Armazenagem, Embalagens, EPIs e Crédito Presumido Agroindustrial

6.1. Fretes na Aquisição de Insumos Desonerados: Súmula CARF nº 188, Acórdão CSRF nº 9303-014.478 e Solução de Consulta COSIT nº 90/2025

Historicamente, um dos maiores focos de autuação fiscal no agronegócio envolvia o creditamento de PIS/COFINS sobre os gastos com o transporte rodoviário ou ferroviário (frete) contratado para levar insumos adquiridos com alíquota zero, isenção ou suspensão (como calcário, gesso, fertilizantes, sementes, defensivos, milho ou soja em grão) do estabelecimento do fornecedor ou do porto até a fazenda ou planta agroindustrial. A Receita Federal aplicava a máxima *accessorium sequitur principale* (Soluções de Consulta COSIT nº 87/2011 e nº 106/2011), sustentando que, se o insumo transportado era desonerado, o frete integrava o seu custo de aquisição e, portanto, estaria contaminado pela vedação do artigo 3º, § 2º, inciso II, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.

A 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no julgamento do Acórdão nº 9303-014.478 (Processo nº 10120.909080/2011-19) e dos Acórdãos nº 9303-014.428 e nº 9303-014.348, consolidou o entendimento de que o serviço de transporte (frete) contratado de forma autônoma constitui um **serviço utilizado como insumo por direito próprio** (artigo 3º, inciso II), dotado de regime tributário independente da mercadoria transportada. Essa jurisprudência foi cristalizada na **Súmula CARF nº 188** (aprovada em 20/06/2024, vigência em 27/06/2024):

> *"Súmula CARF nº 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições." (Portal PGFN / CARF)*

Em julho de 2025, a própria Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil curvou-se ao entendimento sumulado pelo CARF e editou a histórica Solução de Consulta COSIT nº 90/2025, reformando sua orientação administrativa anterior em todo o território nacional. Pela SC COSIT nº 90/2025, a Receita Federal reconheceu expressamente que: (1) podem ser descontados créditos de PIS/Pasep e COFINS em relação ao frete e ao seguro suportados pelo adquirente na compra de bens considerados insumos que lhe tenham sido vendidos com alíquota zero; (2) os valores de frete e seguro na aquisição de insumos qualificam-se como serviços utilizados como insumos à produção, independentemente do tratamento tributário dos bens transportados; e (3) os créditos não apropriados nos últimos 5 (cinco) anos podem ser aproveitados extemporaneamente, mediante retificação da EFD-Contribuições e da DCTF dos respectivos períodos de apuração.

6.2. Fretes Entre Estabelecimentos (Súmula CARF nº 217), Embalagens de Transporte (Súmula CARF nº 235) e EPIs (Súmula CARF nº 244)

Se o frete na aquisição de insumos (e o frete de produtos inacabados ou em elaboração entre plantas industriais da mesma empresa) gera direito pacífico ao crédito, o mesmo não ocorre na transferência de **produtos acabados** entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (por exemplo, transferência de fertilizantes já ensacados ou óleo de soja refinado da fábrica para filiais ou centros de distribuição antes da venda). Em 26 de setembro de 2024 (vigência em 04/10/2024), a 3ª Turma da CSRF aprovou a **Súmula CARF nº 217**, alinhada à jurisprudência da 1ª Seção do STJ, vedando o creditamento:

> *"Súmula CARF nº 217: Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas."* (*Portal PGFN / CARF*)

Por outro lado, quando se trata de **frete na operação de venda** de produtos acabados ou mercadorias (inclusive insumos agrícolas vendidos na modalidade CIF, em que o fabricante ou revendedor contrata a transportadora PJ e suporta o ônus do transporte até o cliente), o crédito é expressamente assegurado pelo **artigo 3º, inciso IX, c/c artigo 15, inciso II, da Lei nº 10.833/2003** (vedado apenas na revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada/monofásica da Lei nº 10.147/2000, conforme a **Súmula CARF nº 245**, de dezembro de 2025). Já quanto às embalagens logísticas e aos equipamentos de proteção utilizados no manuseio de agroquímicos e fertilizantes, a 3ª Turma da CSRF editou no segundo semestre de 2025 duas súmulas altamente favoráveis ao setor agroindustrial:

- **Súmula CARF nº 235 (aprovada em 05/09/2025, vigência em 16/09/2025):** *"As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.221.170/PR."* Esse enunciado garante o crédito sobre *big bags* (contentores flexíveis de polipropileno para fertilizantes e sementes), sacarias especiais resistentes à umidade, paletes de madeira tratada (fumigados por exigência fitossanitária NIMF-15), filmes *stretch* e frascos rígidos homologados para o transporte terrestre de defensivos agrícolas perigosos.
- **Súmula CARF nº 244 (aprovada em 27/11/2025, vigência em 04/12/2025):** *"Gera direito a crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por norma de órgão de fiscalização."* No agronegócio, abrange integralmente os EPIs exigidos pela Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31) na manipulação, fabricação e aplicação de agrotóxicos, adubos e sementes tratadas.

6.3. Suspensão e Crédito Presumido da Agroindústria (Arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925/2004, Súmula CARF nº 157 e Corte de 10% da LC nº 224/2025)

Na ponta de escoamento da produção rural, quando o produtor rural pessoa física (não contribuinte de PIS/COFINS) ou a pessoa jurídica/cooperativa agropecuária e o cerealista fornecem produtos agropecuários *in natura* (grãos, cana, leite, animais vivos) para uma **agroindústria** no Lucro Real que produz mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal (Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23 da NCM), operam-se conjuntamente os mecanismos dos **artigos 8º e 9º da Lei nº 10.925/2004** (e regimes setoriais específicos: Lei nº 12.058/2009 para bovinos, Lei nº 12.350/2010 para suínos e aves, Lei nº 12.599/2012 para café, e Lei nº 12.865/2013 para soja). A venda pela PJ/cooperativa/cerealista para a agroindústria ocorre com **suspensão obrigatória** do PIS/COFINS (artigo 9º), ao passo que a

agroindústria adquirente calcula um **crédito presumido** sobre o valor de aquisição dos insumos (artigo 8º).

Durante anos, a Receita Federal pretendeu definir o percentual do crédito presumido (60%, 50%, 35% ou 20% das alíquotas de 1,65% e 7,60%) com base na natureza do insumo adquirido pela agroindústria (por exemplo, aplicando percentual menor sobre a lenha ou o milho adquiridos por um frigorífico ou laticínio). A controvérsia foi definitivamente encerrada pela **Súmula CARF nº 157**:

> *"Súmula CARF nº 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8º da Lei nº 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo." (CARF — 3ª Turma da CSRF)*

Cumpre destacar que, a partir de **1º de abril de 2026**, por força do artigo 4º, § 4º, inciso IV, da Lei Complementar nº 224/2025, o aproveitamento de todos os créditos presumidos do agronegócio (incluindo o artigo 8º da Lei nº 10.925/2004 e os créditos presumidos setoriais de carnes, soja, café, lácteos e sucroenergético) passou a sofrer um **redutor de 10%**: a agroindústria calcula o crédito presumido pelas alíquotas legais, mas somente pode aproveitar **90% (noventa por cento)** do montante apurado, sendo os 10% restantes obrigatoriamente cancelados (vedada sua compensação ou ressarcimento).

7. Consolidação das Súmulas do CARF e Acórdãos Paradigmáticos Aplicáveis ao Setor

Para subsidiar de forma direta a consulta técnica, a elaboração de defesas administrativas, impugnações, recursos especiais à CSRF e revisões de apuração fiscal, a tabela a seguir consolida todos os enunciados sumulares do CARF e acórdãos paradigmáticos examinados nesta base de conhecimento, correlacionando o entendimento firmado ao seu impacto imediato nas operações de importação, industrialização e comercialização de insumos agrícolas.

Súmula / Acórdão CARF	Órgão Julgador e Vigência	Enunciado / Tese Jurídica Firmada	Aplicação Prática nos Insumos Agrícolas e Agronegócio
Súmula CARF nº 157	3ª Turma da CSRF (Vigente)	O percentual da alíquota do crédito presumido do art. 8º da Lei nº 10.925/2004 é determinado pela natureza da mercadoria produzida pela agroindústria, e não pela origem do insumo adquirido.	Permite aplicar o percentual mais elevado do produto final (ex.: 60% em laticínios/carnes) sobre todos os insumos vegetais, lenha e grãos adquiridos de PF ou cooperativas.
Súmula CARF nº 159	3ª Turma da CSRF (Vigente)	Não é necessária a realização de lançamento de ofício para glosa de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo.	Autoriza a fiscalização a reduzir saldos credores diretamente em Despacho Decisório de PER/DCOMP sem lavrar auto de infração autônomo.

Súmula / Acórdão CARF	Órgão Julgador e Vigência	Enunciado / Tese Jurídica Firmada	Aplicação Prática nos Insumos Agrícolas e Agronegócio
Súmula CARF nº 188	3ª Turma da CSRF (Vigência: 27/06/2024)	Permite crédito sobre despesas com fretes na aquisição de insumos não onerados (alíquota zero/isentos/suspensos), desde que registrados autonomamente e efetivamente tributados.	Garante crédito de 9,25% sobre o frete pago a transportadora PJ no transporte de calcário, fertilizantes, sementes, defensivos e grãos desonerados (ratificado pela SC COSIT nº 90/2025).
Súmula CARF nº 189	3ª Turma da CSRF (Vigência: 27/06/2024)	Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo ao PIS/Pasep e à COFINS não cumulativas.	Assegura às agroindústrias e produtores rurais PJ (Lucro Real) o crédito sobre bens e serviços tributados aplicados no preparo de solo, plantio, tratos culturais e colheita.
Súmula CARF nº 190	3ª Turma da CSRF (Vigência: 27/06/2024)	Para fins do art. 3º, IV, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos.	Impede o creditamento pelo inciso IV sobre aluguel de caminhões e frotas leves, mantendo-se válido apenas o aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas/industriais.
Súmula CARF nº 217	3ª Turma da CSRF (Vigência: 04/10/2024)	Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de PIS/Pasep e COFINS não cumulativas.	Veda o crédito no frete de transferência de fertilizantes prontos ou grãos/alimentos acabados da fábrica para centros de distribuição (CDs) ou filiais antes da venda.
Súmula CARF nº 224	3ª Turma da CSRF (Vigência: 01/09/2025)	Somente gera crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da PJ, excluídas a COSIP e a demanda de potência contratada e não utilizada.	Delimita a base de cálculo das faturas de energia elétrica de fábricas de fertilizantes, unidades de beneficiamento de sementes (UBS), silos e armazéns.
Súmula CARF nº 231	3ª Turma da CSRF (Vigência: 16/09/2025)	O aproveitamento de créditos extemporâneos exige a apresentação de obrigações acessórias retificadoras comprovando os créditos e os saldos credores dos períodos de origem.	Impõe a retificação da EFD-Contribuições e da DCTF dos períodos originários para apropriação extemporânea de créditos dos últimos 5 anos.

Súmula / Acórdão CARF	Órgão Julgador e Vigência	Enunciado / Tese Jurídica Firmada	Aplicação Prática nos Insumos Agrícolas e Agronegócio
Súmula CARF nº 232	3ª Turma da CSRF (Vigência: 16/09/2025)	As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de PIS/COFINS.	Afasta o enquadramento como insumo (art. 3º, II) das despesas de elevação e embarque portuário na exportação de commodities acabadas.
Súmula CARF nº 234	3ª Turma da CSRF (Vigência: 16/09/2025)	Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não cumulatividade com base no inciso II do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.	Restringe o creditamento das distribuidoras e revendas puras de insumos agrícolas às hipóteses dos incisos I, III, IV, VI, VII e IX do art. 3º.
Súmula CARF nº 235	3ª Turma da CSRF (Vigência: 16/09/2025)	As despesas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos do REsp 1.221.170/PR.	Autoriza o crédito de 9,25% sobre *big bags*, sacarias especiais, paletes tratados (NIMF-15), filmes plásticos e embalagens rígidas de fertilizantes, sementes e defensivos.
Súmula CARF nº 243	3ª Turma da CSRF (Vigência: 04/12/2025)	Permite crédito sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva vinculados à importação de insumos, contratados autonomamente junto a PJs brasileiras e tributados.	Fundamento central para recuperação de créditos pelas indústrias importadoras de matérias-primas de fertilizantes (Cap. 31) e princípios ativos de defensivos (38.08).
Súmula CARF nº 244	3ª Turma da CSRF (Vigência: 04/12/2025)	Gera direito a crédito a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por norma de órgão de fiscalização.	Garante crédito sobre vestimentas hidrorrepelentes, respiradores, luvas nitrílicas e botas exigidos pela NR-31 na produção e manuseio de agroquímicos e lavouras.
Proc. CARF 10875.910251/2011-20	1ª T. / 4ª Câm. / 3ª Seção (Fev/2025)	Basta ao importador/fornecedor comprovar por notas fiscais e declarações formais dos clientes que as matérias-primas foram vendidas a fabricantes de fertilizantes do Cap. 31.	Afasta autuações fiscais que exigem rastreamento industrial na planta do cliente comprador para validar a alíquota zero do art. 1º, § 2º, do Decreto nº 5.630/2005.

Súmula / Acórdão CARF	Órgão Julgador e Vigência	Enunciado / Tese Jurídica Firmada	Aplicação Prática nos Insumos Agrícolas e Agronegócio
Acórdão CARF nº 3301-014.817	1ª T. / 3ª Câm. / 3ª Seção (Maio/2026)	Distingue despesas aduaneiras autônomas contratadas no País (que geram crédito) do frete internacional integrante do valor aduaneiro (que se sujeita apenas à Lei nº 10.865/2004).	Permite o creditamento sobre despacho aduaneiro, armazenagem portuária, movimentação e transporte interno na importação de insumos.
Acórdão CARF nº 3101-004.575	1ª T. / 1ª Câm. / 3ª Seção (25/02/2026)	Reconhece a correção pela Taxa Selic nos pedidos de ressarcimento após 360 dias do protocolo, mantendo a glosa de créditos sobre atos cooperativos e vendas com alíquota zero em cerealistas.	Valoriza os saldos credores de PER/DCOMP de cooperativas e agroindústrias pendentes de análise administrativa há mais de um ano (REsp 1.767.945/STJ).

8. A Transição para a Reforma Tributária do Consumo: O Novo Regime dos Insumos Agropecuários na LC nº 214/2025 (IBS e CBS)

O ciclo histórico da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS encerra-se formalmente em **31 de dezembro de 2026**, dando lugar, a partir de **1º de janeiro de 2027**, à cobrança plena da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS, de competência federal), que compõe o IVA Dual ao lado do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios), instituídos pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentados pela Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. Durante o exercício de 2026 (ano-teste), incide a alíquota-teste de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS destacada nos documentos fiscais eletrônicos, compensável com os valores devidos de PIS e COFINS.

Para a cadeia de importação, fabricação e comercialização de insumos agrícolas, o novo modelo está integralmente disciplinado no **Artigo 138 e no Anexo IX da Lei Complementar nº 214/2025**, cuja arquitetura combina dois institutos concomitantes: a **redução de 60% das alíquotas** e o **diferimento do recolhimento** (Martins Freitas — O Art. 138 da LC nº 214/2025 e Pimentel & Rohenkohl — Redução de Alíquota e Diferimento do IBS e da CBS):

1. **Redução Setorial de 60% das Alíquotas de IBS e CBS (Art. 138, *caput* e § 1º):** as alíquotas do IBS e da CBS ficam reduzidas em 60% (resultando em cobrança equivalente a 40% da alíquota padrão de referência — estimada em cerca de 10,6% somando IBS + CBS, ou aproximadamente 3,5% a 3,8% apenas para a CBS) nas operações com insumos agropecuários e aquícolas relacionados taxativamente no **Anexo IX da LC nº 214/2025** (com especificação exata de código NCM/SH para bens e NBS para serviços), desde que, quando exigido pela legislação específica, os produtos estejam devidamente registrados como insumos agropecuários ou aquícolas no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Nos termos do § 10 do artigo 138, o Ministro da Fazenda e o Comitê Gestor do IBS, ouvido o MAPA, revisarão a lista do Anexo IX a cada 120 dias para inclusão de novos insumos ou matérias-primas de defensivos.

2. **Diferimento Concomitante do IBS e da CBS na Importação e nas Vendas Internas (Art. 138, §§ 2º, 3º e 9º):** para evitar o desembolso financeiro de caixa ao longo da cadeia de insumos, a LC nº 214/2025 determina que as operações com insumos agropecuários do Anexo IX ficam sujeitas ao **diferimento** (postergação do recolhimento sem estorno de créditos das etapas anteriores para o fornecedor, conforme o § 9º, inciso I) nas seguintes hipóteses:
   - Na **importação** de insumos agropecuários e aquícolas realizada por contribuinte do regime regular (artigo 138, § 2º, inciso II);
   - No **fornecimento interno entre contribuintes do regime regular** do IBS e da CBS — abrangendo vendas entre indústrias, importadoras, distribuidoras/revendas no Lucro Real ou Presumido, empresas do Simples Nacional que optarem por apurar IBS e CBS pelo regime regular fora do DAS, agroindústrias e produtores rurais pessoa física ou jurídica com receita bruta anual igual ou superior a R$ 3,6 milhões ou que optarem voluntariamente pelo regime regular (artigo 138, § 2º, inciso I);
   - Nas **operações entre cooperativas agropecuárias e seus associados**, inclusive quando o cooperado for produtor rural não contribuinte (artigo 138, § 3º);
   - No **fornecimento a produtor rural não contribuinte** (receita anual inferior a R$ 3,6 milhões que não optou pelo regime regular), desde que os insumos sejam utilizados na produção de bens destinados a adquirentes (agroindústrias, cooperativas ou tradings no regime regular) que façam jus ao crédito presumido previsto no artigo 168 / artigo 245 da LC nº 214/2025, mediante apresentação de **declaração expressa do produtor rural** confirmando tal destinação (Análise Técnica PR Advogados).
3. **Hipóteses de Aplicação Exclusiva da Redução de 60% (Sem Diferimento):** quando o insumo agropecuário for vendido para adquirente não submetido ao regime regular e fora da exceção da declaração formal — como vendas no varejo agropecuário a consumidores finais, Microempreendedores Individuais (MEI), optantes pelo Simples Nacional "puro" (que recolhem IBS/CBS dentro do DAS) ou produtores rurais não contribuintes que vendem sua produção diretamente ao consumidor final sem direito a crédito presumido —, encerra-se o diferimento (artigo 138, § 5º, inciso I, alínea "a") e o vendedor recolhe o IBS e a CBS com a alíquota reduzida em 60%.

Perfil do Adquirente do Insumo Agrícola (Anexo IX da LC 214/2025)	Enquadramento perante o IBS e a CBS (a partir de 2027)	Tratamento Tributário na Venda / Importação (Art. 138 da LC 214/2025)	Requisito Documental e Operacional (NF-e / cClassTrib)
Importação Direta por Indústria, Revenda, Cooperativa ou Produtor Regular	Contribuinte do Regime Regular	**Diferimento + Redução de 60%** (Art. 138, § 2º, II). Sem desembolso de CBS/IBS no desembaraço.	Produto listado no Anexo IX por NCM, registro ativo no MAPA (§ 1º) e inscrição do importador no regime regular.
Venda para Indústria, Distribuidora/Revenda (Lucro Real ou Presumido) ou Agroindústria	Contribuinte do Regime Regular	**Diferimento + Redução de 60%** (Art. 138, § 2º, I). Fornecedor mantém créditos anteriores (§ 9º, I).	Código de Classificação Tributária (`cClassTrib`) de "Diferimento com Redução de Alíquota" no XML da NF-e.

Perfil do Adquirente do Insumo Agrícola (Anexo IX da LC 214/2025)	Enquadramento perante o IBS e a CBS (a partir de 2027)	Tratamento Tributário na Venda / Importação (Art. 138 da LC 214/2025)	Requisito Documental e Operacional (NF-e / cClassTrib)
Venda para Produtor Rural (PF ou PJ) com Receita ≥ R$ 3,6 milhões/ano ou Optante Regular	Contribuinte do Regime Regular	**Diferimento + Redução de 60%** (Art. 138, § 2º, I).	Verificação cadastral automatizada da condição de contribuinte regular do produtor rural destinatário.
Fornecimento por Cooperativa Agropecuária ao Associado	Cooperado Contribuinte ou Não Contribuinte	**Diferimento + Redução de 60%** (Art. 138, § 3º) e regime específico das cooperativas (Arts. 271 e 272).	Comprovação do vínculo societário cooperativo e destinação à atividade rural do associado.
Venda para Produtor Rural Não Contribuinte (< R$ 3,6 milhões/ano) que vende para Agroindústria/Trading	Não Contribuinte (com saída vinculada a crédito presumido)	**Diferimento + Redução de 60%** (Regra excepcional do Art. 138, § 2º, I, parte final).	Exige **declaração expressa do produtor rural** atestando que a safra será vendida a adquirente com direito a crédito presumido.
Venda para Simples Nacional "Puro" (no DAS), MEI ou Produtor sem Declaração / Consumidor Final	Fora do Regime Regular (Encerramento do Diferimento)	**Recolhimento Efetivo com Redução de 60% da Alíquota** (Art. 138, *caput*, e § 5º, I, "a").	Destaque e recolhimento pelo fornecedor (via *Split Payment* ou apuração assistida) aplicando redutor de 60% sobre a alíquota padrão.

9. Matriz de Governança, Compliance e Oportunidades de Recuperação de Créditos

A síntese integrada das normas, soluções de consulta e julgados administrativos e judiciais permite estruturar um roteiro objetivo de conformidade e recuperação tributária (observado o prazo prescricional quinquenal para fatos geradores ocorridos nos últimos 5 anos) para cada elo da cadeia de insumos agrícolas:

1. **Recuperação Administrativa Imediata sobre Fretes de Insumos com Alíquota Zero (2021–2026):** indústrias de fertilizantes e defensivos, sementeiras, agroindústrias e produtores rurais PJ no Lucro Real que deixaram de apurar créditos de 9,25% sobre o frete e seguro pagos a transportadoras PJ na aquisição de insumos desonerados (calcário, gesso, cloreto de potássio, ureia, MAP, defensivos, sementes, milho e soja) possuem hoje respaldo vinculante tanto na **Súmula CARF nº 188** quanto na **Solução de Consulta COSIT nº 90/2025** para retificar a EFD-Contribuições e a DCTF (observada a **Súmula CARF nº 231**) e recuperar os valores administrativamente via PER/DCOMP.
2. **Recuperação Administrativa sobre Capatazia, Estiva e Despesas Aduaneiras Autônomas na Importação de Insumos:** importadores industriais de fertilizantes e agroquímicos têm amparo direto na **Súmula CARF nº 243** e no **Acórdão CARF nº 3301-014.817** para apropriar créditos de 9,25%

sobre serviços portuários de capatazia, estiva, armazenagem alfandegária e despacho aduaneiro contratados autonomamente junto a pessoas jurídicas brasileiras.

3. **Revisão dos "Insumos do Insumo", Embalagens Logísticas e EPIs:** agroindústrias e produtores rurais PJ no Lucro Real devem auditar suas bases de apuração para garantir a inclusão integral dos créditos da fase agrícola (**Súmula CARF nº 189**), das embalagens de transporte e preservação como *big bags*, sacarias e paletes fumigados (**Súmula CARF nº 235**) e dos equipamentos de proteção individual exigidos pela NR-31 (**Súmula CARF nº 244**).
4. **Avaliação Judicial sobre a Vedação de Créditos da LC nº 224/2025 e sobre Insumos Desonerados em Saídas Tributadas:** diante do encerramento do regime atual em dezembro de 2026, contribuintes no Lucro Real que suportam o recolhimento residual de 1,175% na importação e 0,925% na aquisição interna sem crédito (artigo 4º, § 7º, da LC nº 224/2025) contam com precedente favorável da Justiça Federal (2ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR) para pleitear via Mandado de Segurança o direito ao crédito sobre a parcela efetivamente tributada, bem como para invocar os precedentes da 2ª Turma do STJ (AgInt no REsp nº 2.134.586/RS e REsp nº 2.165.276/RS) nas hipóteses em que insumos adquiridos com alíquota zero ou suspensão são transformados em produtos com saída tributada.

---

10. Referências Normativas, Administrativas e Jurisprudenciais Verificadas

- **Legislação Federal (Portal da Legislação — Planalto):** Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS/Pasep Não Cumulativo); Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (COFINS Não Cumulativa); Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 (PIS/Pasep-Importação e COFINS-Importação); Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004 (Alíquota Zero de Insumos Agropecuários, Suspensão e Crédito Presumido Agroindustrial); Decreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005 (Regulamentação do Art. 1º da Lei nº 10.925/2004); Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004 (Art. 17 — Manutenção de Créditos na Saída Desonerada); Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015 (Alíquotas de Importação e Adicional da COFINS-Importação); Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025 (Reforma Tributária — IBS e CBS, Art. 138 e Anexo IX).
- **Instruções Normativas e Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil:** Instrução Normativa RFB nº 2.121, de 15 de dezembro de 2022 e Instrução Normativa RFB nº 2.264, de 30 de abril de 2025; Solução de Consulta COSIT nº 90/2025 (Crédito sobre Frete e Seguro de Insumos com Alíquota Zero); Solução de Consulta COSIT nº 54/2019 e DISIT/SRRF07 nº 7002/2021 (Importação e Destinação de Fertilizantes e Matérias-Primas); Solução de Consulta COSIT nº 372/2017 e Solução de Consulta nº 4009/2026 (Sementes e Mudas — Lei nº 10.711/2003); Solução de Consulta COSIT nº 533/2017 (Exclusões da Base de Cálculo em Cooperativas Agropecuárias).
- **Súmulas do CARF, Acórdãos da CSRF e Orientações da PGFN:** Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) — Créditos de PIS/COFINS no Regime Não Cumulativo, Temas STF/STJ e Súmulas CARF nº 188, 189, 190, 217, 224, 231, 232, 234, 235, 243, 244 e 245; Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — Súmulas da 3ª Turma da CSRF (Súmulas nº 157, 159, 188 e 189); Acórdão CSRF nº 9303-014.147 (Insumos da Fase Agrícola — "Insumo do Insumo"); Acórdão CSRF nº 9303-014.478 (Créditos sobre Fretes de Insumos Isentos/Desonerados); Processo CARF nº 10875.910251/2011-20 e Julgado CARF sobre Mix de Insumos para Fertilizantes; Acórdão CARF nº 3301-014.817 (Despesas

Aduaneiras Autônomas vs. Frete Internacional); Acórdão CARF nº 3101-004.575 (Cooperativas Agropecuárias e Atualização pela Taxa Selic após 360 Dias).

- **Jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ e STF) e Estudos sobre a LC nº 224/2025 e LC nº 214/2025:** STJ — Tema Repetitivo 779 (REsp nº 1.221.170/PR); STJ — Tema Repetitivo 1.093 (REsp nº 1.894.741/RS e REsp nº 1.895.255/RS); STJ — 2ª Turma: AgInt no REsp nº 2.134.586/RS e REsp nº 2.165.276/RS (APET); Guia Técnico da Reoneração de Fertilizantes e Insumos Agrícolas pela LC nº 224/2025; Impacto da LC nº 224/2025 no PIS e COFINS do Agronegócio e Crédito Presumido; Operacionalização do CST 06 e Ajustes M220/M620 na EFD-Contribuições (NT nº 012/2026); Análise Constitucional da LC nº 224/2025 e Vedação ao Efeito Cascata (Migalhas); Sentença da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR sobre Créditos Pós-LC nº 224/2025 (Rolim Goulart Cardoso); O Art. 138 da LC nº 214/2025 e o Novo Regime dos Insumos Agropecuários (Martins Freitas); Aplicação da Redução de 60% e do Diferimento do IBS e da CBS nos Insumos Agropecuários (Pimentel & Rohenkohl).